

한국서부발전(주) 상임감사위원 개 선 요 구

제 목 「연구개발 업무기준」 최신 관계법령 개정사항 반영 필요
소 관 부 서 ♡♡♡♡♡처 △△△△부
조 치 부 서 ♡♡♡♡♡처 △△△△부
구 분 사규관리
내 용

1. 업무 개요

우리회사는 연구 및 기술개발과 관련하여 「연구개발관리규정」에서 규정한 내용의 세부절차와 「국가연구개발혁신법」과 「산업기술혁신촉진법」 및 각 동법 시행령, 산업통상자원부 고시 「산업기술혁신사업 공통 운영요령」에서 정한 법정 사항 등 연구개발 업무 관련 제반사항을 망라하여 「연구개발 업무기준」을 규정·운영하고 있다.

2. 관계법령·규정 및 판단기준

「국가연구개발혁신법」 제13조 제4항의 규정에 따라 제정된 「국가연구개발사업 연구개발비 사용 기준」은 2022년 1월 1일에 시행되었고, 기존 산업통상자원부 고시 「산업기술혁신사업 연구개발비 산정, 관리 및 사용, 정산에 관한 요령」은 폐지되었다.

그리고 「국가연구개발혁신법」에서 규정하고 있는 종전 연구개발비 산정, 관리 및 사용, 정산에 관한 내용은 「산업기술혁신사업 공통 운영요령」에 통합 개

정·관리되고 있다. 또한 「국가연구개발혁신법」은 연구수당 증액, 영리기관 연구실운영비 변경에 대해 예외 기준을 신설하고 전문기관에 승인받아야 할 사항 등을 완화하거나 명확하게 하는 내용 등을 반영하여 개정(2023년 5월)되었다.

이에 따라 「연구개발 업무기준」을 주관하는 부서는 연구개발 관계 법령에서 규정하는 내용이 변경되면 이를 사규에 지체 없이 반영함으로써 직원과 관련 이해관계자들이 법정사항을 준수하여 원활한 연구개발 업무처리를 할 수 있도록 하여야 한다.

3. 감사결과 확인된 문제점

그런데 [표4]와 같이 사규 「연구개발 업무기준」을 확인한 결과 법령 개정에 따라 해당 법령에 근거하여 수립된 기준의 수정이 필요함에도 해당 기준은 과거 법령의 규정사항을 반영하고 있는 것으로 확인되었다.

[표 4] 「연구개발 업무기준」의 현행화 미흡 내용

순번	「연구개발 업무기준」	「산업기술혁신사업 공통 운영 요령」
1	[서식 제5호]연구개발시행 계획서	별표5
	연구개발시행 계획서 작성요령 ⑨ 연구개발비 ○ 연구비 산정은 산업부 지식경제 기술혁신 사업비 산정관리 및 사용정산에 관한 요령을 따른다. 연구개발시행계획 세부내역서 12. 기타 연구개발비 사용에 관한 세부사항은 「산업 기술 혁신사업 사업비 산정, 관리 및 사용, 정산에 관한 요령」을 따른다. 13. 연차별 연구개발비 비목별 세부내역 ※ 비목별 세부 사항은 『산업기술 혁신사업 직접비 사용용도 및 세부 산정기준』 별표 1~4 참조	산업기술혁신사업 연구개발비 사용용도 및 세부 산정 기준

순번	「연구개발 업무기준」	「산업기술혁신사업 공통 운영 요령」
2	[서식 제10호]연구개발협약서 제 7 조 (연구개발비의 관리 및 사용) 12. 기타 연구개발비 사용에 관한 세부사항은 「산업 기술 혁신사업 사업비 산정, 관리 및 사용, 정산에 관한 요령」을 따른다.	별표5,6 산업기술혁신사업 연구개발비 사용용도 및 세부 산정 기준, 항목별 회수 기준 예시
3	[서식 제5호]연구개발시행 계획서 13. 연차별 연구개발비 비목별 세부내역 - 직접비: 인건비, 연구시설·장비 및 재료비, 연구활동비, 연구과제 추진비 - 간접비: 연구지원비 등, 성과활용지원비 등 - 위탁연구개발비	별표5,6 연구개발비 비목별 사용용도, 산정 및 회수 기준에 적용된 표준 연구개발비 비목 - 직접비: 인건비, 학생인건비, 연구시설·장비비, 연구재료비, 위탁연구개발비, 국제공동 연구개발비, 연구개발 부담비, 연구활동비, 연구수당, 보안수당 - 간접비: 인력지원비, 연구지원비, 성과활용지원비
4	[서식 제5호]연구개발시행 계획서 별표1. 산업기술혁신 직접비 사용용도 및 세부 산정기준 (표 내용 전문) 별표3. 산업기술혁신 간접비 사용용도 및 세부 산정기준 (표 내용 전문)	별표5,6 산업기술혁신사업 연구개발비 사용용도 및 세부 산정 기준 산업기술혁신사업 연구개발비 항목별 회수 기준 예시
5	[서식 제10호] 연구개발협약서 제 10의 1 조 (연구개발비 이월 기준) 1. 연구기간 2년 이상 과제는 연차별로 정산을 시행 하며, 이에 따라 연차별 연구개발비는 원칙적으로 이월하여 사용할 수 없다. 다만, 해당연도 연구개발비 현금잔액을 차년도에 이월하여 사용하기 위 해서는~ 생략 ~	제13조(연구개발비 이월 기준) 해당연도를 해당 단계로 구분하도록 개정
6	[서식 제10호] 연구개발협약서 제 12조(협약의 변경) 나. 승인사항 1) 최종목표의 변경 2) 연구책임자의 변경 3) 최초 협약한 연구개발비 증액 4) 인건비, 직접비, 위탁연구개발비, 간접비 등 연구 개발비 비목간 변경 5) 협약기간 변경	제27조(협약의 변경) 제2항 협약의 변경 시 승인 사항(주요내용) - 영리기관이 현금으로 계산한 인건비, - 협약체결 당시 간접비 고시비율(단계로 구분되는 경우는 해당단계 시작시) 또는 연차별 변경된 간 접비 고시비율 이내에서 증액하는 경우 - 3천만원 이상의 연구시설, 장비 구입·임차계획 변경 - 연구실운영비 증액 또는 품목의 변경 등

※ 자료: 사규 및 법령 개정사항 재구성

그 결과, 법령 개정에 따른 사규 현행화 미흡으로 연구개발 업무 담당자 및 연구개발 협약기관 이해관계자의 업무처리에 있어 법정사항을 적용하지 못할 우려가 있고 그에 따른 행정력을 낭비할 가능성을 야기하였다.

관계부서 의견 및 검토 결과

△△△△부의 해당 사규 관리담당자는 위 지적사항에 대해 이의가 없으며, 향후 관련 법령 개정사항의 수시 모니터링을 통해 유사사례가 발생하지 않도록 하겠다고 답변하였다.

조치할 사항

♣♣♣♣♣처장은 연구개발비 산정 및 사용기준, 협약의 변경 시 승인사항 등의 최신 관계 법령 개정사항을 반영하여 「연구개발 업무기준」을 개정하시기 바랍니다. (개선요구)